

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 174/2535 พนักงานอัยการ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

นาง เมรี สันโดด

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

แม้จำเลยจะถูกฟ้องในข้อหาผลิตและมีกัญชาไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายกับ
ข้อหาจำหน่ายกัญชาอันเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ ถึงสาม
กระทง แต่กัญชา เป็นยาเสพติดให้โทษชนิดที่หาได้ไม่ยาก ของกลางมีน้ำหนักเพียง
24.46 กรัม ปรากฏตามรายงานการสืบเสาะ ของพนักงานคุมประพฤติว่าจำเลยเป็น
หญิงมีสามี สามีมีรายได้ ไม่แน่นอน ต้องเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งอายุมากและเลี้ยงดู
บุตร อายุ 2 ปี 1 คน ไม่ปรากฏว่า จำเลยเคยกระทำความผิดมาก่อน ตามพฤติการณ์แห่ง
คดีสมควรให้โอกาสแก่จำเลย กลับตัวเป็นพลเมืองดี จึงสมควรให้รอการลงโทษ
จำเลยไว้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522
มาตรา 4, 7, 8, 26, 75, 76, 102 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2528 มาตรา 4, 7, 8ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91 พระราชบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 และริบของ
กลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 26, 75(ที่ถูก มาตรา 75 วรรคหนึ่ง), 76
(ที่ถูกมาตรา 76 วรรคสอง), 102 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2528 มาตรา 4, 7, 8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 เรื่อง ระบุ
ชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลง
วันที่ 17 กันยายน 2522 ข้อ 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91 พระราช
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ความ
ผิดฐานผลิตและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเป็นกัญชาจำนวนเดียวกันเป็นกรรม
เดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 2 ปี
ปรับ 20,000 บาท ฐานจำหน่าย จำคุก 2 ปี ปรับ 20,000 บาท รวมให้จำคุก 4 ปี
ปรับ 40,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเป็นเหตุ
บรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี
ปรับ 20,000 บาท พิเคราะห์รายงานการสืบเสาะและพินิจแล้วและเห็นว่าจำเลยไม่เคย
ต้องโทษมาก่อนควรให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไป โทษจำคุกให้รอ
การลงโทษไว้ 2 ปี โทษปรับไม่ชำระจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,
30 ของกลางริบ คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ไม่รอการลงโทษจำเลย

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า ไม่รอการลงโทษจำคุกให้จำเลยและไม่
ลงโทษปรับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหว่าสมควรรอกการลงโทษจำเลยหรือไม่เห็นว่าแม้จำเลยจะถูกฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษถึงสามกระทง แต่กัฏฐาเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดที่หาได้ไม่ยาก ของกลางมีน้ำหนักเพียง 24.46 กรัม ปรากฏตามรายงานการสืบเสาะของพนักงานคุมประพฤติ จำเลยเป็นหญิงมีสามี สามีมีรายได้ไม่แน่นอน ต้องเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งอายุมากและเลี้ยงดูบุตรอายุ 2 ปี อีก 1 คน ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยกระทำความผิดมาก่อน ตามพฤติการณ์แห่งคดีสมควรให้โอกาสแก่จำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดี จึงสมควรให้รอกการลงโทษจำเลยไว้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่รอกการลงโทษจำคุกและไม่ปรับจำเลยนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ